

Processo: 016.970/2025-0**Natureza:** Representação**Órgão/Entidade:** Agência Nacional de Mineração**Responsável(eis):** Não há.**Interessado(os):** Não há.

DESPACHO

Considerando que as irregularidades suscitadas nos presentes autos de Representação são relacionadas ao leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), mais precisamente à aparente incapacidade técnica e econômico-financeira de uma das participantes desse leilão, qual seja, a empresa 3D Minerals Ltda. (CNPJ 55.610.556/0001-91), que, a despeito de ter sido constituída com capital social de apenas R\$ 5.000,00 em 20/6/2024 – quando, aliás, já estava em curso a fase de oferta pública daquela 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas –, arrematou 276 áreas com lances que totalizam R\$ 126.165.050,00, tornando-se a participante que mais arrematou áreas e que dispendeu o maior volume de recursos;

Considerando que, em tais circunstâncias, vislumbram-se riscos (i) de perda de controle pelo país sobre recursos relevantes estratégica e economicamente, (ii) de danos ambientais e (iii) de desvio de finalidade decorrente da reserva de mercado criada pela empresa a partir dos títulos minerários conquistados com possível mera finalidade de angariar vantagem econômica futura, com prejuízo direto aos princípios do interesse público, da moralidade e da eficiência;

Considerando, no entanto, que a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), encarregada de instruir o presente feito, não identificou até este momento qualquer irregularidade decorrente do descumprimento de regras editalícias ou mesmo da legislação minerária correlata, tendo a aludida unidade técnica especializada mencionado, ainda, o fato de já ter ocorrido tanto a homologação e adjudicação das áreas, objeto do certame, quanto a outorga do alvará de pesquisa em favor da empresa 3D Minerals Ltda. (3D) em diversas áreas por ela arrematadas, circunstâncias essas nas quais a concessão da medida cautelar pleiteada pelo autor desta Representação não se mostra a medida mais adequada para esta fase processual, pois não se encontram devidamente caracterizados a fumaça do bom direito e o perigo da demora, ambos indispensáveis para que este Tribunal de Contas da União (TCU) adote aquela medida de exceção;

Considerando, por outro lado, que a unidade instrutiva ressaltou a necessidade de se verificar junto à ANM (i) se há dispositivos legislativos/normativos que estabelecem os requisitos afetos à idoneidade e à capacidade técnica e econômico-financeira daqueles que almejam conquistar, no bojo do leilão em tela, o direito de requerer autorização de pesquisa ou concessão de lavra e (ii) se foram realizadas verificações a fim de avaliar tanto a idoneidade das pessoas/sócios quanto a capacidade técnica e econômico-financeira das pessoas físicas e jurídicas participantes da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, devendo a mencionada agência reguladora esclarecer, em especial, quais foram as verificações feitas nesse sentido em relação à empresa 3D;

Considerando, por fim, que já está sendo objeto de exame no TC 008.317/2025-9, também de minha relatoria, uma das irregularidades tangenciadas nos presentes autos, qual seja, a autorização concedida pela ANM, em sede de recurso, para redução de lances após a abertura dos envelopes ante a alegação de “erro material” nos preços ofertados pela empresa 3D Minerals Ltda.,

tendo sido adotada naqueles autos medida cautelar com foco não apenas nessa autorização concedida à 3D, mas também na autorização de idêntico teor e fundamento expedida, também em sede de recurso, em favor da empresa Zeus Mineração Ltda.;

Decido:

a) conhecer da presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos legitimidade e admissibilidade previstos nos arts. 81, 82 e 84 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 6º, inciso XVIII, alínea “c”, da Lei Complementar 75, de 20/5/1993, com os arts. 235, *caput*, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e com o art. 103, §1º, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014;

b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista não se encontrarem evidenciados no processo os requisitos necessários para adoção dessa providência;

c) diligenciar à Agência Nacional de Mineração, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe os seguintes esclarecimentos e, se for o caso, cópia dos documentos probatórios correlatos:

c.1) se há dispositivos legislativos/normativos que estabelecem requisitos afetos à idoneidade e à capacidade técnica e econômico-financeira daqueles que almejam obter o direito de requerer autorização de pesquisa ou concessão de lavra;

c.2) se foram feitas verificações a fim de avaliar tanto a idoneidade das pessoas/sócios quanto a capacidade técnica e econômico-financeira das pessoas físicas e jurídicas participantes da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, destacando em especial as verificações que foram feitas nesse sentido em relação à empresa 3D Minerals Ltda.;

c.3) se há alguma iniciativa em andamento no âmbito da agência no sentido de estabelecer normativamente requisitos afetos à avaliação da idoneidade e capacidade técnica e econômico-financeira daqueles que almejam obter o direito de requerer títulos minerários, caso inexistam dispositivos legislativos que os estabeleçam; e

c.4) quais as obrigações previstas no ordenamento jurídico voltados aos titulares de autorizações de pesquisa em áreas minerárias a partir da emissão dos respectivos alvarás de pesquisa e quais as penalidades previstas ante o descumprimento das aludidas obrigações;

d) dar ciência desta decisão ao douto Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, autor desta Representação, e à ANM, encaminhando a esta agência reguladora cópia deste despacho, assim como da instrução de peça 10, a título de subsídio para as respostas à diligência ora determinada.

Restituam-se os autos à AudPetróleo para que dê cumprimento ao presente despacho.

Brasília, 19 de setembro de 2025

(Assinado eletronicamente)

Aroldo Cedraz
Relator